

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D'UTILISATION

PSM2S

Version 1.0

Éditeur : PBCI Conseils

Article 1 – Objet

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) définissent les conditions dans lesquelles PBCI Conseils fournit au Client un accès à la plateforme PSM2S.

PSM2S est une solution logicielle accessible en mode SaaS (Software as a Service) permettant la gestion de la sécurité, de la maintenance et de la conformité réglementaire des établissements recevant du public.

Article 2 – Acceptation

Toute souscription à PSM2S implique l'acceptation sans réserve des présentes CGV.

Les présentes CGV complètent le contrat d'abonnement signé entre les parties.

En cas de contradiction, le contrat d'abonnement prévaut.

Article 3 – Description du service

PSM2S permet notamment :

- la gestion des registres de sécurité ;
- le suivi des contrôles réglementaires ;
- la gestion des interventions ;
- la planification des opérations de maintenance ;
- la gestion documentaire ;
- la production de tableaux de bord ;
- le pilotage multi-sites.

Les fonctionnalités peuvent évoluer afin d'améliorer le service ou répondre aux évolutions réglementaires.

Article 4 – Accès au service

L'accès à la plateforme est réalisé au moyen d'une connexion Internet.

Le Client demeure responsable :

- de son équipement informatique ;
- de sa connexion Internet ;
- de la gestion de ses identifiants utilisateurs.

Le Fournisseur ne saurait être tenu responsable des dysfonctionnements imputables aux équipements ou réseaux du Client.

Article 5 – Comptes utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs est illimité.

Chaque utilisateur dispose d'identifiants personnels.

Le Client s'engage à :

- préserver la confidentialité des accès ;
 - informer immédiatement le Fournisseur de toute utilisation frauduleuse constatée.
-

Article 6 – Hébergement

La plateforme PSM2S est hébergée sur des infrastructures situées en France.

Le Fournisseur met en œuvre les moyens raisonnables nécessaires à la sécurité et à la disponibilité du service.

Article 7 – Sauvegardes

Une sauvegarde automatisée est réalisée quotidiennement.

Les sauvegardes sont conservées sur une période glissante de sept (7) jours.

Le Fournisseur met en œuvre tous les moyens raisonnables pour assurer la restauration des données en cas d'incident technique.

Article 8 – Maintenance et évolutions

Le Fournisseur assure :

- la maintenance corrective ;
- les mises à jour de sécurité ;
- les évolutions fonctionnelles jugées nécessaires.

Les interventions de maintenance peuvent entraîner des interruptions temporaires du service.

Dans la mesure du possible, ces opérations sont réalisées en dehors des heures d'activité habituelles.

Article 9 – Support

Le support est assuré exclusivement par courrier électronique.

Les demandes sont traitées pendant les jours ouvrés.

Le Fournisseur s'efforce d'apporter une réponse dans les meilleurs délais selon la nature de la demande.

Article 10 – Disponibilité

Le Fournisseur met en œuvre tous les moyens raisonnables pour assurer la disponibilité de la plateforme.

Aucun engagement de disponibilité minimale n'est garanti.

Le Fournisseur ne saurait être tenu responsable des interruptions résultant :

- d'opérations de maintenance ;
 - d'un cas de force majeure ;
 - d'une défaillance d'un fournisseur tiers ;
 - d'une panne réseau indépendante de sa volonté.
-

Article 11 – Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- utiliser la plateforme conformément à sa destination ;
- respecter la réglementation applicable ;
- ne pas tenter d'accéder aux composants techniques du service ;
- ne pas perturber le fonctionnement de la plateforme.

Article 12 – Données du Client

Les données saisies dans PSM2S demeurent la propriété exclusive du Client.

Le Fournisseur n'acquiert aucun droit de propriété sur ces données.

Le Client demeure responsable de leur exactitude et de leur mise à jour.

Article 13 – Restitution des données

À l'expiration du contrat, le Client peut demander une restitution de ses données.

Les exports pourront être fournis au format :

- PDF ;
- XLS ;
- CSV.

La demande doit être formulée dans les trente (30) jours suivant la fin du contrat.

Au-delà de ce délai, le Fournisseur pourra supprimer définitivement les données.

Article 14 – Propriété intellectuelle

La plateforme PSM2S, son code source, son architecture, ses interfaces, sa documentation et ses éléments graphiques demeurent la propriété exclusive de PBCI Conseils.

Aucun transfert de propriété intellectuelle n'est accordé au Client.

Le Client bénéficie uniquement d'un droit d'utilisation pendant la durée du contrat.

Article 15 – Confidentialité

Chaque partie s'engage à préserver la confidentialité des informations auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre de l'exécution du contrat.

Cette obligation demeure applicable pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant cinq (5) années après son expiration.

Article 16 – Limitation de responsabilité

Le Fournisseur est tenu à une obligation de moyens.

En aucun cas le Fournisseur ne pourra être tenu responsable :

- d'une mauvaise utilisation de la plateforme ;
- d'une erreur de saisie ;
- d'une absence de saisie d'informations par le Client ;
- d'une décision prise par le Client sur la base des données disponibles dans PSM2S ;
- d'un contrôle réglementaire défavorable résultant d'informations non renseignées ou inexactes.

La responsabilité du Fournisseur est limitée au montant des sommes effectivement perçues au titre des douze derniers mois précédant le fait générateur du dommage.

Article 17 – Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement résultant d'un événement de force majeure au sens de la législation française.

Article 18 – Résiliation

Les modalités de résiliation sont définies dans le contrat d'abonnement signé entre les parties.

Article 19 – Droit applicable

Les présentes CGV sont soumises au droit français.

Article 20 – Litiges

Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant toute procédure judiciaire.

À défaut d'accord amiable, les tribunaux français seront seuls compétents.

Fin des Conditions Générales de Vente PSM2S.